6. TENDINȚELE MODERNE ALE DREPTULUI AFACERILOR

De la primele forme de manifestare a dreptului afacerilor, începând cu sec. XIX şi până în prezent, acesta nu a încetat să se dezvolte şi să se perfecționeze, ca urmare a dezvoltării, diversificării şi specializării activității economice, productive şi comerciale.

Dreptul afacerilor cuprinde, în prezent, în sfera sa, totalitatea activităților productive, de circulație şi distribuție a mărfurilor, activitățile bancare, de asigurări, transporturi şi valutare.

Dreptul afacerilor s-a născut şi s-a dezvoltat în cursul secolului al XIX-lea sub stindardul libertății comerțului şi industriei. Fenomenele negative care au însoțit această dezvoltare (care a culminat cu criza economică din 1933) au determinat statul să părăsească doctrina liberalismului pentru a interveni în activitatea economică.

În perioada celui de al II-lea război mondial şi imediat după acesta, măsurile de dirijism economic au luat amploare, căpătând forme absolute în statele foste socialiste.

Un loc deosebit printre aceste măsuri de intervenție a statului în economie îl ocupă „planificarea" şi „prognoza", ale căror obiective, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate, se realizează nu prin metode administrative, de comandă, ci prin „tehnicile economiei concertate", adică prin folosirea pârghiilor şi stimulentelor economice cum sunt: creditele, dobânzile, impozitele, comenzile de stat[19].

[19] V.Pătulea, C.Turianu – Op. cit., pag. 19.

Măsurile intervenționiste pe plan economic nu puteau rămâne fără ecou pe planul dreptului afacerilor, fiind instituite controale de stat în legătură cu activitatea comercianților privind respectarea regulilor fiscale, stabilirea prețurilor etc. Dreptul afacerilor tinde să devină mai autoritar, multe norme supletive sunt înlocuite cu norme imperative, care afectează într-o anumită măsură activitatea comercială, mai ales libertatea contractuală. O expresie a acestei tendințe este evidențiată şi de spațiul tot mai mare pe care-l ocupă în cadrul contractelor comerciale, categoriile de contracte standardizate (contracte de adeziune) care există în aproape toate domeniile de activitate.

Epoca modernă care se caracterizează la rândul ei printr-o dezvoltare a comerțului între diferite țări, atât la nivel regional cât şi continental, a determinat necesitatea obiectivă de întărire a securității juridice a raporturilor comerciale, ceea ce a impus o tendință de uniformizare internațională a legilor comerciale. Astfel, sub auspiciile Ligii Națiunilor au fost adoptate Convențiile de la Geneva 1930-1931 privind legile uniforme referitoare la cambie, biletul la ordin şi cecul în baza cărora statele semnatare au adoptat legi interne proprii privitor la aceste titluri de credit.

Acțiunea de uniformizare a legilor comerciale a continuat şi sub egida O.N.U. şi a instituțiilor sale, printre care un rol important l-a avut UNCITRAL.

Au fost adoptate Regulile de la Hamburg (1978) şi Convenția privind vânzarea internațională de mărfuri (Viena 1980).

Un loc deosebit în acțiunea de uniformizare a legilor comerciale îl ocupă Tratatul de la Roma care prevede că la sfârşitul unei perioade de tranziție, între țările membre ale

C.E.E. circulația mărfurilor, serviciilor, capitalurilor şi a forței de muncă să devină libere. Este ceea ce s-a hotărât prin Tratatul de la Maastricht.

În scopul perfecționării reglementării activității economice şi a raporturilor juridice pe care aceasta le implică, a început să se manifeste în doctrina occidentală şi o altă tendință, în direcția recunoaşterii originalității şi implicit a autonomiei dreptului economic, fără să existe însă un punct de vedere unitar cu privire la definirea acestei viitoare ramuri de drept[20].

S-a exprimat şi părerea că însuşi dreptul comercial trebuie să-şi schimbe titulatura, pentru a corespunde mai bine condițiilor actuale de dezvoltare a activităților economice productive şi comerciale, urmând a fi denumit şi „drept al afacerilor".

Conceput ca un drept al afacerilor, acesta ar dobândi un caracter mai accentuat pluridisciplinar decât dreptul comercial[21].

7. CORELAȚIA DREPTULUI AFACERILOR CU ALTE RAMURI ALE DREPTULUI

Autonomia dreptului afacerilor nu are semnificația izolării sale în sistemul dreptului nostru.

Cu unele ramuri, legăturile dreptului afacerilor sunt foarte strânse (drept civil, drept procesual civil şi dreptul comerțului internațional) în timp ce cu alte ramuri există

[20] V.Pătulea, C.Turianu – Op. cit., pag. 24.
[21] S.D.Cărpenaru – Op. cit., pag. 22.

anumite legături care nu pot fi ignorate (dreptul administrativ, dreptul financiar şi dreptul penal).

7.1. LEGĂTURA DREPTULUI AFACERILOR CU DREPTUL CIVIL

Ca subramuri ale dreptului privat, dreptul afacerilor şi dreptul civil reglementează raporturile juridice dintre particulari. Corelația dintre dreptul afacerilor şi dreptul civil este definită cu claritate de art. 1 Cod. com. care prevede: „În comerț se aplică legea de față. Unde ea nu dispune, se aplică Codul civil".

Din aceste dispoziții rezultă că dreptul comercial este un drept special față de dreptul civil, adică raporturile patrimoniale născute din săvârşirea faptelor de comerț şi cele la care participă comercianții sunt reglementate de Codul comercial sau legile comerciale speciale, iar în măsura în care anumite aspecte nu ar fi reglementate, se vor aplica dispozițiile Codului civil.

7.2. LEGĂTURA DREPTULUI AFACERILOR CU DREPTUL PROCESUAL CIVIL

Toate normele procesuale cuprinse în Codul comercial şi în legile comerciale speciale au un caracter derogatoriu față de normele din Codul de procedură civilă, care reprezintă dreptul comun în materie procesuală. În acest sens art. 889 Cod.com. dispune că exercițiul acțiunilor comerciale se reglementează de Codul de procedură civilă, afară de dispozițiile cuprinse în Codul comercial.

Putem concluziona că între Codul comercial şi Codul de procedură civilă există aceeaşi relație ca cea existentă între Codul comercial şi Codul civil (art. 1 Cod com.).